

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6988/2541

นาย นิพันธ์ สกุลเมฆา
บริษัท ที โอ เอ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง และตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ 4 เดือน จึงมีผลผูกพันให้โจทก์และจำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวตลอดเวลาที่ โจทก์และจำเลยยังเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันอยู่ ตามสัญญาจ้างดังกล่าวมิได้ระบุ กำหนดข้อยกเว้นในกรณีที่จะไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปีลดเงินโบนัสประจำปีหรือจำกัด การจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ไว้ ดังนี้ เมื่อโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตลอด ทั้งปี จำเลยจะต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจ้าง แม้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจะกำหนดว่า การจ่ายโบนัส จำเลยจะ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน สถิติการทำงาน ความประพฤติ การปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในรอบปี ที่ผ่านมา การ จ่ายเงินโบนัสตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ไม่แน่นอนว่าลูกจ้างแต่ละคนจะได้เงิน โบนัสประจำปีจำนวนเท่าใด ทั้งแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันซึ่งถ้านำมาใช้แก่กรณี ของโจทก์ โจทก์อาจจะได้เงินโบนัสประจำปีในแต่ละปีไม่แน่นอนและอาจ จะได้ไม่ถึง ปีละ 4 เดือน ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และถ้า โจทก์จำเลยมีเจตนาให้โจทก์ได้รับ เงินโบนัสประจำปีมากน้อยตาม ผลการปฏิบัติงาน การมาทำงานความประพฤติ และ การปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับเช่นลูกจ้างคนอื่น ๆ ก็สามารถนำ ระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวมาใช้บังคับ แก่โจทก์ เช่นลูกจ้างคนอื่น ๆ ได้อยู่แล้ว หาก
จำต้องตกลง จ่ายเงินโบนัสไว้โดยเฉพาะในสัญญาจ้างให้ผิดแผก ไปจากที่กำหนดไว้
ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอีกไม่ การที่โจทก์จำเลยตกลงการจ่ายเงิน
โบนัสประจำปีไว้ โดยเฉพาะในสัญญาจ้างเช่นนี้ จึงเป็นการชี้ชัดว่า โจทก์จำเลยมี
เจตนาให้ผูกพันกันในการการจ่ายเงินโบนัส ประจำปีให้โจทก์ผิดแผกแตกต่างไปจาก
ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว สัญญาจ้างระบุไว้เพียง
ว่า จำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 4 เดือน โดยมีได้ระบุว่าจำเลยตกลงจ่ายให้
เฉพาะปีแรก เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่เกิดกรณีพิพาท โจทก์ มีสิทธิได้รับ
เงินโบนัสประจำปี 4 เดือน จำเลยจึงมี ความผูกพันต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามที่
ตกลงกันตามสัญญาจ้างนั้นให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปีที่ค้าง 144,800 บาท แก่
โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสอีก 2 เดือนจำนวน 144,800
บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินโบนัสประจำปี 4 เดือน เห็นว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
ขายเคมีก่อสร้างและตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ 4 เดือน จึงมีผลผูกพันให้

โจทก์และจำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวตลอดเวลาที่โจทก์และจำเลยยังเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันอยู่ นอกจากนี้ตามสัญญาจ้างดังกล่าวก็มิได้ระบุกำหนดข้อยกเว้นในกรณีที่จะไม่จ่ายเงินโบนัสประจำปี ลดเงินโบนัสประจำปีหรือจำกัดการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ไว้ เมื่อโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยในปี 2538 ตลอดทั้งปี จำเลยจะต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ตามจำนวนที่ระบุในสัญญาจ้างที่จำเลยอ้างว่า แม้จะมีข้อตกลงตามสัญญาจ้างว่า จำเลยตกลงให้เงินโบนัสประจำปีแก่โจทก์ 4 เดือน แต่การจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้ลูกจ้างทุกคนจะต้องพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยด้วยนั้นเห็นว่าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว หมวดที่ 14 ข้อ 7.4 ได้กำหนดว่า การจ่ายโบนัส บริษัทฯ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน สถิติการทำงาน ความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในรอบปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินโบนัสตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่แน่นอนว่าลูกจ้างแต่ละคนจะได้เงินโบนัสประจำปีจำนวนเท่าใด ทั้งแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันซึ่งถ้านำมาใช้แก่กรณีของโจทก์ โจทก์อาจจะได้เงินโบนัสประจำปีในแต่ละปีไม่แน่นอน และอาจจะได้ไม่ถึงปีละ 4 เดือน ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และถ้าโจทก์จำเลยมีเจตนาให้โจทก์ได้รับเงินโบนัสประจำปีมากน้อยตามผลการปฏิบัติงาน การมาทำงาน ความประพฤติและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเช่นลูกจ้างคนอื่น ๆ ก็สามารถนำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ 7.4 มาใช้บังคับแก่โจทก์ได้ เช่นลูกจ้างคนอื่น ๆ อยู่แล้ว หากต้องตกลงจ่ายเงินโบนัสไว้โดยเฉพาะในสัญญาจ้างให้ผิดแผกไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอีกไม่ การที่โจทก์จำเลยตกลงการจ่ายเงินโบนัสประจำปีไว้โดยเฉพาะในสัญญาจ้าง จึงเป็นการชี้ชัดว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาให้ผูกพันกันในการการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ผิดแผกแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ 7.4

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้โจทก์ 4 เดือน เฉพาะในปีแรกที่โจทก์เข้าทำงานนั้น เห็นว่าสัญญาจ้างตามเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุไว้ เพียงว่าจำเลยตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 4 เดือน โดยมีได้ระบุว่าจำเลยตกลงจ่าย ให้เฉพาะปีแรกตั้งจำเลยอ้าง ข้ออ้างของจำเลยล้วนขาดเหตุผลเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ว่า ผลการปฏิบัติงานในปี 2538 ของโจทก์มีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปีแล้ว จำเลยมีความผูกพันต้องจ่ายเงินโบนัสประจำปี 4 เดือน ตามที่ตกลงกันตามสัญญา จ้างให้แก่โจทก์

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-อร่าม หุตางกูร-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ